ބއއ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 15 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/36 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 6 މެއި 2026

AAA v. Prosecutor General's Office

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ގާނޫން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ގާނޫނުއަސާސީގައި، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމާއި އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ، ޝަރީޢާ ހިނގައިދިޔު 17 (ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖެއް މުޖުރިމުކަން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާތިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަޙުވީލުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ، މި މައްސަލާގައި ބަޔާންކުރާ ޖަރީމާ ހިނގައިދިޔު 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ، ގާނޫނީ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވާތީ، ކުއްޖާގެ ނަން ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކުއްޖާއާމެދު އިޝާރާތްކުރެވިފައިވާނީ [އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ] މިފަދައިންނެވެ. މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ޚަޞްމަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެވެ.

2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ދަންވަރު 01:50 ހާއިރާކަންހާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބަޔަކާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމައްޗަށް [illegible] ސައިކަލުތަކެއްގެ މަތީގައި އިން ދ. ވާދު / މާލެ، އަބްދުއްރަޝީދުގެ [illegible] ޖަހަމުން [illegible] ދިނެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުއްރަޝީދަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން، 2012 ފެބްރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:40 ހާއިރާކަންހާއިރު، އަބްދުއްރަޝީދު ނިޔާވިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބަލާފާ ޝަރީޢާ ހިނގައިދިޔު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ 17 (ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާ

މި ޝަރީޢާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާއާއި ދެކޮޅަށް ޤަތުލުޢަމްދުގެ ތުހުމަތުގައި [illegible] ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދަޢުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ޝަރީޢާގައި ނިޔާވި ދ. ވާދު، އަބްދުއްރަޝީދުގެ [illegible] 26 (ސައްބީސް) [illegible]

މަރާލި ޤާތިލުންގެ ކިބައިން މަރަށްމަރު ހިފުމަށް ކަމަށް އެ މީހުން ޝަރީޢަތުގައި ބުނެފައިވާތީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ މެރުމަށް 02 މެއި 2013 ވަނަ އަހަރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުން، އެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބަޙުސްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ޤަޟިއްޔާ އާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/02/(2)/147-E/RA އަމުރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/13/SC ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަނޑައަޅުއްވައިދިނުމަށް އެދި 18 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ޤަޟިއްޔާއިން ބަލަމުން ދަނިކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލައިގެ މިހާރު ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމުގައި ބުނެ، މައްސަލައިގެ ދައުވާ [illegible] ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން 23 ފެބްރުއަރީ 2021 ވަނަ އަހަރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި [illegible] ކުޑަކުއްޖާގެ [illegible] އެ އޮފީހުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ޤަޟިއްޔާގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި [illegible]، 14 މާރިޗު 2021 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާޠިލުކުރިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލާގައި [illegible] ކުއްޖާ 4 (ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިތިއްބުމަށް 22 ފެބްރުއަރީ 2022 ވަނަ އަހަރު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އެ އަމުރު ނެރުމަށް ބާއްވާ އަޑުއެހުމުގައި، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ހުރި އޮތް ހިނދުކު، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު (މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު) އެހެން އަދަބަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބުނެފައިވާތީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 30 ޖުލައި 2024 ވަނަ އަހަރު ކުޑަކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ

އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 1 (އެކެއް) އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ގ. ވޭރު، މާލެ، އަބްދުލް މުޖީބު މަރާލިކަން ސާބިތުވެ، އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް ދެކޮޅަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް، ޤާއިމުކޮށް، ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާއިން އިސްތިއުނާފު ކުރި ފަރާތް ދެކޮޅަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ބައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) އާއި ޚިލާފު ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅުއްވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބަކީ، މިހާރު އޮތް މައްސަލަ ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ހައިކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 29 ނޮވެމްބަރު 2016 ގައިކަމަށާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019) އަކީ އޭގެ ފަހުން 20 ނޮވެމްބަރު 2019 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ޤާނޫނަކަށްވާތީ، އޭގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި މުޤައްރަރުކޮށް ކުއްޖަކު ކުރާ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން އޮތީ ކުޑަކުދިން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ހާލަތުގައި ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް ހުށަހަޅުއްވައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މުޤައްރަރު ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމުގައި ނުބެލޭނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ބަލާފައިވާ ހާލަތާ ހިސާބުން އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ އުމުރު 17 (ސަތާރަ) އަހަރުން ދަށުވާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި، ކުޑަކުދިންގެ މަތީގައި އަދަބު ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 18 (އަށާރަ) އަހަރުގެ ހަދުގެ ތެރެއިން، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަވުމަށް ކުރިން ކުރި ކުށެއްގެ ސަބަބުން ކުއްޖަކަށް ސާބިތުވާ ކުށަކަށް ދޭ އަދަބު ތަންފީޛުކުރުމުގައި، ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަ ބަލާ އުސޫލުން ނިންމުމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ، އެހެންކަމުން އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާ ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ހައިކޯޓުން ޤާއިމުކޮށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާލަން ފެނުނު ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެން (ތަފްސީލު)، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމް، ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޖ. މ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދުގެ މަޝްވަރާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމުމެވެ. މައިގަނޑު ރައުޔަކީ ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ ރައުޔެވެ. އެ ރައުޔަށް އެހެން ހަމަ ފަނޑިޔާރުން ތާއީދުކުރެއްވުމެވެ.

ނިންމުން: 06 މޭ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި، އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާ ދެކޮޅަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމް، އެ ޙުކުމް ޤާއިމުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-

A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ކޯޓުން ބުނެދީފައިވާ އުޞޫލު ބާރުލައި ކުރުމުގައި ކަނޑައެޅިއިރު، މި މައްސަލައިގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހައިން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤަސްދުގައި މީހުން މެރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފާފައެކެވެ. ޝަރީޢަތުގައި ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރައިފިނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޭގެ ޢުޤޫބާތަކީ ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. އެކަން ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތުލްބަޤަރާގައިވާ ވަޙީ ބަސްފުޅުން އެނގޭއެވެ.

2. ޤުރުއާނުގައި ޙައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަދަބުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޤުރުއާނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެކެވެ.

3. ޤަސްދުގައި މީހަކު މެރިކަން ސާބިތުވުމަށް، ހަމައެކަނި އެކަމަކު ބަލައި މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޤަސްދުމަށް ސާބިތުވާ ގޮތުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ޤިޞާޞް ހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބެއް އޮތްތޯ ބަލަންޖެހެއެވެ.

4. ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާގެ ކޮޅުގައި ހުރި ސިފަތަކުގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރުހިފުން މަނާކުރުމާއި، އަސްލުގައި ފުރުޞަ ހިފުން ބަލާތަކާއި، ދީން ތަފާތުވާ ބަލަތުގައި ހުރިހާ މުސްލިމެއްގެ ބަދަލުގައި މުސްލިމެއްގެ މަރު ނެގުމާއި، މަރުވި މީހާގެ ވާރިސުން ޤިޞާޞް މަޢާފު ދިނުމާއި އަދި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުމުގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރުހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކެވެ.

5. މީލާދީގޮތުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު މާނައިގައި ހިމެނޭ ބައެއްކަން، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމުން އެނގޭއެވެ.

6. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ގަބޫލުކުރެވޭއިރުއްސުރެ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދެމެދުގައިވާ ބަލާދުވަސްގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްފަހު، މީލާދީގޮތުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019) ގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 15 (ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނެވެ. އެ ނޫން ބާވަތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ބ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 33/2020) ގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުށުކުރުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ. އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ.

9. އެހެންވީމާ ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ކުށަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ 4/3 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް ކުށުކުރުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަމުންދިޔައީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކުއްޖަކު، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި ހިނދެއްގައި، އޭނާއާ މުޢާމަލާތްކުރަންވާނީ، އެކަމެއްގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ގޮތަށެވެ.

11. މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނު ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުއްޖަކު ކުށުކުރުމުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކުން ޤާއިދުކޮން ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މިމައްސަލައިގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއްކަމަށް ބުނެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ނުފެނެއެވެ.

12. ނަމަވެސް، ބަލާލާއިރު ހާދިޘާ ހިނގިއިރު 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުގެ އަދަބާމެދު، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި ކުށުކުރުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ، ކުށުކުރުއްޖާގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނިސްބަތުން ބަދަހިކަމެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ކުށުކުރުއްޖާ ދެކުރަން ފުރިހަމަ މަރުގެއަދަބު ޙުކުމް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ހުރުމާއި، އެ ބާރުގެ ދަށުން ޙުކުމް ކޯޓުގެ ބަދަލު ކަނޑައަޅައެވެ.

13. ކުށުކުރުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމް ބަދަލުކުރުމުން، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެކެނީ ޙުކުމް ދެވޭނީ މައްސަލައިގެ ޙާލަތު ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހހހ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ([2024] SC 35) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖިނާއީ ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅައެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދދރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

[2024] SC 35، ސުޕްރީމް ނިމުންތަކުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ފެބްރުއަރީ، ބަޔާނާ ނަންބަރު 12 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފާހަގަތައް: ދދރ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ނިންމުމުގައި ބާރުއަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ބަލާލުމަށް ކުރުމުގެ އުސޫލު މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެ އުސޫލަކީ ރިޢާޔަތްކުރަން، އަދިވެސް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު މައްސަލަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ބަލާލުމަށް ކުރެވޭނެއެވެ.